

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA MUNICIPAL DE BAYAMÓN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO
Demandantes

vs

8WM, LLC; RUSSELL RODROGUEZ NAZARIO;
Y LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS
DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO
Demandados

Caso Núm.: BY2025CV04154

Sobre: INTERDICTO
ESTATUTARIO AL AMPARO DEL
ARTICULO 14.1 DE LA LEY NUM.,
161-2009, SEGÚN ENMENDADA

MOCIÓN ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL Y CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en adelante OGPe, representada por la abogada que suscribe y muy respetuosamente **expone y solicita**:

1. En el caso de epígrafe, fuimos emplazados el 14 de agosto de 2025.
2. Conforme a las disposiciones de la Ley 161-2019, según enmendada, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, la OGPe cuenta con la facultad de demandar y ser demanda, además, de que ésta puede comparecer a través de su propia representación legal.
3. De acuerdo a las facultades previamente señaladas comparece la abogada suscribiente y asume la representación legal de la parte con interés, OGPe.
4. Por lo anterior, solicitamos que cualquier orden, señalamiento, minuta o resolución que se emita en el presente caso le sea notificada por correo electrónico

Viviana.Pereira@ddec.pr.gov

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS PRESENTADOS EN LA PETICIÓN:

1. No requiere alegación responsiva.
2. No requiere alegación responsiva.
3. No requiere alegación responsiva.
4. Se niega por falta de información.

5. Se niega por falta de información.

6. Se acepta.

7. Se niega por falta de información.

8. Se niega por falta de información.

9. Se niega por falta de información.

10. Se niega por falta de información.

11. Se niega por falta de información.

12. Se niega por falta de información.

13. Se niega por falta de información.

14. Se niega por falta de información.

15. Se niega por falta de información.

DEFENSAS AFIRMATIVAS

La Ley 161-2009, supra, establece como política pública el mejorar la calidad y eficiencia en la administración de los procesos de evaluación de las solicitudes para el otorgamiento o denegación de determinaciones finales y permiso para desarrollos de proyectos de construcción en Puerto Rico” Art 1.1 de la Ley.

A tenor con la Ley 161, supra, de creó un nuevo sistema integrado de permisos del Gobierno de Puerto Rico. Su misión es brindarle servicios confiables y ágiles a la ciudadanía por medio de una reglamentación uniforme, clara y objetiva, que a su vez contribuya al progreso y desarrollo integral de Puerto Rico.

Reconocemos que la Ley 161, supra, hace a la OGPe parte indispensable en este tipo de procedimiento de manera que pueda servir al Tribunal de toda aquella información para que este tome una determinación informada de todos los elementos de hecho que rodean una controversia como la presente.

No presentamos ninguna defensa afirmativa ya que en el presente caso no se está solicitando ningún remedio al Tribunal en contra de la OGPe y que su intervención en este tipo de procedimiento es como ya se señalara, uno por disposición de ley.

Por todo lo cual, muy respetuosamente solicitamos de este Honorable Tribunal acepte la representación legal aquí anunciada y que con relación a la OGPe de por

contestada la demanda presentada, dictando cualquier otro pronunciamiento procedente en derecho.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 20 de agosto de 2025.

f./Lcda. Viviana Pereira Santiago
RUA 22486
Email: viviana.pereira@ddec.pr.gov
Oficina de Gerencia de Permisos
PO Box 362350
San Juan, Puerto Rico 00936-2350
Teléfono: (787) 758-4747 Ext.

*** El ELA no cancela sellos o arancel por disposición de ley, (32 LPRA §1477)**